

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS Y JUNTA DE DIRECTORES <i>Demandante</i>	<i>CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899</i>
vs	<i>SALA: 904</i>
CORPORACIÓN COLÓN PRIETO, ASEGURADORA ABC <i>Demandado</i>	<i>SOBRE: Injunction (Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente), Ley de Condominios, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-2009)</i>

ACTA

La **vista de inspección ocular** es constituida a la **10:22 de la mañana**, en el Condominio Stella Maris, en el #2 Ave. Condado, San Juan. Participa la **Lcda. Lauracelis M. Roques Arroyo y el Lcdo. Joel A. Montalvo Bonilla** en representación de la parte demandante. Participa el **Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago** en representación de la parte demandada. Participa el *Sr. Harlan Benjamín Harvey, Interventor*, asistido por la **Lcda. Teresita Rosario Badillo**.

Se encuentra presente el Sr. Severo Torres, tesorero de la Junta de Directores; el Sr. Jorge Calderón, perito de la parte demandante y la Sra. Jarline Quiñones, Vocal de la Junta de Directores.

Iniciados los procedimientos, el Tribunal informa que estará observando la parte exterior del edificio, los alrededores, la azotea en cuanto a los planteamientos hechos con relación al apartamento en controversia.

El licenciado Cabán Santiago informa que no tiene llaves del apartamento. Manifiesta que las alegaciones del caso son por alteración a la fachada. Expresa que de las alegaciones de la demanda no surgen asuntos que tenga relación con el interior del apartamento.

A esos efectos, la licenciada Rosario Badillo expresa que la alteración de la fachada debe ser vista desde el interior del apartamento, como, por ejemplo: el falso techo, las ventanas laterales y la pérgola, asuntos alegados en la demanda.

El Tribunal hace constar que separó el día para celebrar la inspección ocular del apartamento, por lo que, sí el mismo no es abierto impondrá sanciones económicas. Informa que observará desde el estacionamiento y de nadie llegar para abrir el apartamento concluirá la inspección ocular.

En el estacionamiento, el licenciado Montalvo Bonilla explica que la demanda contiene tres controversias: (1) instalación de ventanas donde nunca existieron, (2) falso techo y (3) el permiso de construcción por el artículo 14.1. Manifiesta que las ventanas que se alegan fueron instaladas sin permiso y que alteran la fachada del condominio son las que se pueden apreciar en los laterales. Esa área es un elemento común y un espacio abierto según el plano original del condominio.

A solicitud del Tribunal, el licenciado Montalvo Bonilla muestra fotos de las áreas en controversia. Hace constar que el falso techo se puede apreciar desde la azotea, pero por el viento es un poco peligro acceder a ella.

El licenciado Cabán Santiago sostiene que si las alegaciones son por alteración a la fachada no hay necesidad de entrar en la propiedad.

El Tribunal hace constar que en la demanda hay alegaciones bajo la 14.1 por haber una construcción sin permiso o haber provisto información falsa para la obtención del permiso de construcción. La Ley de Reforma de Permisos exige que se traiga como parte indispensable al Ingeniero o Profesional Autorizado que solicitó el permiso.

El licenciado Cabán Santiago informa que su representado viene por Rio Hondo. Hace constar que el demandado lo que obtuvo del Municipio de San Juan fue un permiso para remodelación, por lo que la construcción del falso techo y la instalación de las ventanas fueron realizadas sin permiso y está en disposición de estipular ese hecho. Su alegación es que eso es una medida cautelar que está relacionada a una demanda que se está ventilando en el piso 9 del Tribunal de San Juan y que provocó la instalación de las ventanas y el falso techo. Hace constar que esas construcciones no estaban visualizadas por su cliente para la renovación.

El Tribunal hace constar que debe analizar si las construcciones se consideran un cambio a la fachada. En cuanto a las alegaciones sobre la Ley de Reforma de Permisos, la Ley de Condominios en cierto grado exige la participación de la Junta o el Consejo para autorizar un cambio o construcción. Expresa que hay unas construcciones que se permiten llevar a cabo dentro de un apartamento sin permiso, pero para cambios estructurales internos que puedan afectar la estructura del edificio y añadir peso a la estructura si requiere un permiso.

Así las cosas, el licenciado Montalvo Bonilla informa que su contención es que fueron denegados y obra en el expediente la minuta.

El Tribunal hace constar que la parte demandante deberá presentar los siguientes documentos:

1. Los planos
2. Diseño arquitectónico según aprobado
3. Construcción original del condominio (lo que se pretende proteger a través de las alegaciones del Injunction Estatutario de una afectación a la fachada)

Manifiesta que presentados esos documentos no sería necesaria la presentación de prueba pericial.

Ante lo observado, el Tribunal dispone lo siguiente:

- Señala Juicio en su Fondo para el viernes, 26 de septiembre de 2025, a las 9:00 de la mañana, en el Salón de Sesiones 904.
- El perito de la parte demandante podrá conectase mediante ZOOM de encontrarse fuera la jurisdicción.
- Las partes deberán presentar la prueba documental a ser utilizada durante la vista debidamente identificada, los nombres de los testigos y una breve narrativa de lo que declararán diez (10) días antes del señalamiento.
- A las 10:51 de la mañana se da por concluida la vista de inspección ocular.

Nombre Juez: ANTHONY CUEVAS RAMOS

Nombre Alguacil: LUIS D. VÁZQUEZ BÁEZ
ARIEMANUEL MALAVÉ MARTÍNEZ

Fecha Transcrita: 19 DE AGOSTO DE 2025

Certifico : GRISELDA RODRÍGUEZ COLLADO
Secretaria Regional

OAT-838 Minutas Civil (Tribunal de Primera Instancia)
(Rev. Febrero/2008)

Por : LIZ MARIE RIVERA DIAZ
Secretaria de Servicios a Sala

Fecha : 18 DE AGOSTO DE 2025